

부 서 주 의

일 련 번 호 '19 채용성과 - 20

제 목 별정직군 내 전직절차 이행 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부

관 계 부 서

내 용

◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부는 2007년 관련법령¹⁾에 따라 별정직 계약직원을 동일직렬 내에서 계약기간 2년을 기준으로 단기직과 무기직으로 운영하였다. 그러나 2017년 12월 27일 별정직관리규정 개정으로 ◆◆◆◆부는 기간제 근로자와 기간의 정함이 없는 근로자를 구분하였는바, 기존 계약직원 내의 무기직이 전문직직원으로 직렬 분리되었다. 이에 따라 현행 공사 별정직은 계약직원, 전문직직원, 기능원 등의 3개 직렬로 구성되어 있다.

<별정직관리규정 개정내용(2017.12.27) 발췌>

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. 계약직원 : ... (생략) ... 기한부로 채용된 자 <개정>²⁾

3의2. 전문직직원 : ... (생략) ... 전문직으로 전환 또는 채용된 자 <신설>

4. 기 능 원 : 업무상 필요에 따라 기한을 정하지 아니하고 월급제로 채용된 자

한편, 전·환직은 필요한 직군과 직렬에 인력을 보강하는 기능적 측면에서 신규채용과 더불어 공사의 주요 인력조달 방안으로 활용된다. 인사정책상 전·환직 계획 수립은 ◆◆◆◆부의 주요 업무이며, 그 중요성을 감안하여 절차와 내용상의 효율성과 문제점 등을 사전에 검토받도록 감사규정상의 일상감사 범위에 포함되어 있다.

1) 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조(기간제근로자의 사용) 및 제5조(기간의 정함이 없는 근로자로의 전환)에 의거, 사용자는 2년 이하의 범위에 한하여 기간제 근로자를 사용할 수 있다.

2) 2017.12.27. 규정 개정 이전 <2. 계약직원> 정의 : 전문적인 지식, 기능 또는 경험을 요하는 특수직무와 임시적 필요 등에 인하여 기한부로 채용되거나, 기간의 정함이 없는 계약(이하 무기계약)으로 전환 또는 채용된 자

< 일상감사 범위 해당사항 발췌 >

구 분	일 상 감 사 의 범 위
인사, 교육, 노무	1. 인사운영의 주요 기본방침 ○ 전직 및 환직 계획

◆◆◆◆부가 최근 3년 동안 시행한 2년 이하 기간제 근로자의 정규직 전환을 위한 위원회 개최 현황은 아래와 같다.³⁾

<최근 3년간 계약직원 신분전환관련 위원회 운영 현황>

순번	위원회 명	개최일자	개최 사유	비 고
①	전환심의위원회	‘17.11.23	기간제 근로자의 정규직 전환	일상감사 미필
②	상임인사위원회	‘19.04.23	계약직의 전문직 전환	
③	상임인사위원회	‘19.10.28		

* 단, 최근 3년간 환직관련 위원회 개최 사례 없음

전술한 별정직관리규정 개정 이전까지의 공사 계약직원 정의는 기간제 근로자와 무기계약직을 모두 포함하고 있어 단기 계약직원의 무기직 전환은 규정상 전직이라 볼 수 없다.(위 ①번 사항) 그러나 규정 개정 이후에는 계약직원 범위였던 무기계약직이 직렬 분리된 전문직직원으로 구분이 되므로 해당 전환은 ‘전직’에 속하며 일상감사 대상이 된다.(위 ② ~ ③번 사항)

즉, ◆◆◆◆부는 과거 업무과정을 단순 답습하였거나 혹은 규정 검토가 미흡하여 인사상 중요정책의 합리성과 문제점에 대한 객관적 검토를 위한 일상감사를 누락하여 계약직원에 대한 인사리스크를 체계적으로 관리하지 못하였다.

조치할 사항

- 규정검토 미흡 등으로 별정직 전직 계획 안전에 대한 일상감사를 누락한
◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부에 부서주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

3) 규정상 ‘17.12.27 이전은 계약직원 내에서의 단기직에서 무기직 전환이며, 이후는 계약직원의 전문직직원으로의 전환임